

הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
הר נוף, ירושלים

העוסק במצות סוכה פטור מן המצוה

שלוחי מצוה ההולכין ללמוד תורה
פטורים מן הסוכה

דף י"א ע"א חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לקריאת שמע, ואין מפסיקין לתפלה, אמר רבי יוחנן לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחי וחבריו, שתורתן אומנותן, אבל כגון אנו מפסיקין לקריאת שמע ולתפלה. וכן בירושלמי שבת פרק א' ולא מודי ר' שמעון בן יוחי שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב, ולית ליה לרבי שמעון בן יוחי הלמד לעשות לא הלמד שלא לעשות נוח לו אילו לא נברא, אמר רבי יוחנן הלומד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לעולם.

ולהנ"ל לכאורה דברי רש"י צ"ב דהנה לגבי מצות תלמוד תורה קיימא לן דלא נאמר בזה הכלל של העוסק במצוה פטור מן המצוה, וא"כ אמאי ההולכים ללמוד תורה פטורים ממצות סוכה, ומ"ש מכל הלומד תורה שאינו נפטר ממצות סוכה.

בטעם הדבר שבתלמוד תורה
אין פטור של עוסק במצוה

ג. עיין ברכ"י סי' ל"ח שדן בשאלה אמאי בכל המצוות אמרין שהעוסק במצוה פטור מן המצוה אף שזו מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים ואילו בת"ת מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים אינה פוטרת מת"ת. ותירץ דיש להבחין בין מצוה תדירית כתלמוד תורה לבין מצוה שאינה תדירית, דמצוה תדירית אם יפטר מן המצוה האחרת נמצא שלעולם לא יעסוק במצוות, ולכן לא אמרין בה שפוטרת.

ד. וכעין זה ממש תירץ בעל נתיבות המשפט בספרו מקור חיים בהוספות לסי' תרפ"ח וז"ל ועוד כיון דעיקר חיוב ת"ת ביום ובלילה ואם נאמר דבשביל שעוסק בתורה פטור ממצוות כמו בעוסק במצוה

א. איתא במשנה בסוכה דף כ"ה ע"א שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה. ופרש"י שלוחי מצוה, כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו ולפדות שבויים. ובגמ' שם דף כ"ז ע"א הולכי לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה, כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא הוו גנו ארקתא דסורא, אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין. ופרש"י שלוחי מצוה שבאנו לשמוע הדרשה ולהקביל פני ריש גלותא. ומשמע דכל טעם בפני עצמו סגי להחשיבם שלוחי מצוה, דאלת"ה אמאי הוזקק רש"י למימר דבאו לשמוע הדרשה. וכן נפסק בשו"ע סי' תר"מ ס"ז שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. ובמשנ"ב שם ס"ק ל"ה, כגון שהולך להקביל פני רבו או ללמוד תורה או לפדיון שבויים וכיוצא בזה.

עוסק במצוות תלמוד תורה
חייב בכל המצוות

ב. כלל בדינו שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, אמנם במצוות תלמוד תורה אף שגם היא מצוה ככל המצוות ועוד שהיא חשובה מכולן, לא אמרין להאי כללא, ולכן כאשר אדם לומד תורה ומגיעה לפניו מצוה שעליו לקיימה וא"א לעשותה ע"י אחרים, הכלל הוא דמבטלין ת"ת עבורה. וכמבואר בגמ' במד"ק דף ט' ע"ב כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפצין לא ישוו בה, הא חפצי שמים ישוו בה, וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה, כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. ובגמ' שבת

מתאספין ועוסקין יחד, והיא דרך הגמרא כו', והולכין ללמוד תורה, זה שמוש ת"ח.

ומשמע מדברי האור שמח שכל תלמיד ההולך לשמוע שיעור מרבו ובאותה שעה הוא מחדד את סברתו הרי הוא בכלל שימוש תלמידי חכמים, דענין השימוש הוא ללמד את התלמידים סברא וכו'.³

השומע שיעור מרבו האם פטור מן המצוות

1. ולפי דבריו לכאורה צריך לומר דכל תלמיד בשעה ששומע שיעור מרבו פטור מכל המצוות, דהנה בשעה שתלמיד שומע שיעור מרבו שממנו הוא קונה את דרכי הלימוד והסברא,⁴ אין לך שימוש תלמידי חכמים גדול

בטלת קיום המצות מכל וכל עכ"ל¹. ועיין טעם נוסף בהערה².

דברי האור שמח בביאור שיטת רש"י

ה. ובספר אור שמח פ"א מת"ת הקשה כן דברי רש"י צ"ב דמ"ש מכל הלומד תורה שאינו נפטר ממצות סוכה. ותיירץ האור"ש ונחה דעתי מדברי הר"י מקורביל בתוס' כתובות דף י"ז ע"א [ד"ה מבטלין] דפירש דשמוש ת"ח גדולה מת"ת, ושמוש פירושו הוא הבנת טעמי המשנה וסברתו הנקרא בשם גמרא, וזה לשון רש"י ברכות מ"ז ע"ב [ד"ה שלא שמש] איזה ע"ה שלא שמש ת"ח, הוא הגמרא התלוי בסברא, שהיו נותנים לדברי משנה טעם, והיו

1. ועל פי הביאורים של האחרונים הנ"ל, היו שרצו ליישב את דברי רש"י בסוכה גבי הולך ללמוד תורה, דההליכה עדיפא מתלמוד תורה, דת"ת היא מצוה תמידית ולכן המצוות אינן נדחות מפניה, משא"כ הליכה ללמוד שהוא לא דבר תדיר, ובו יאמר הכלל של עוסק במצוה פטור מן המצוה.

והנה תירוצו זה צ"ע, דאין שייך לומר שהליכה לת"ת תדחה קיום מצוה והלימוד עצמו לא ידחה, ולפ"ז ההולך ללמוד תורה וראה אבדה אינו צריך לטפל בה, ומשעה שהגיע לבית המדרש יצטרך להפסיק מלימודו להחזיר את האבידה, וזהו דבר שאינו מסתבר כלל. 2. עיין בדברי הקובץ הערות יבמות בהוספות ס"ק א' [וכעין זה בספר קהילות יעקב ברכות סי' ט"ן] וז"ל והנה ז"ל הרמב"ם "ואם היה עוסק בתורה וטורדו בה והיה מתיירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונות עבור אשתו ויבטל מהתורה, הרי זה מותר להתאחר, שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכ"ש בתלמוד תורה" עכ"ל. ובפ"ק דמועד קטן דף ט' ע"ב יתבו וקא מיבעיא להו, כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפצין לא ישוו בה, הא חפצי שמים ישוו בה, שאם יש לך לעסוק במצוה תבטל תלמוד תורה ועוסק במצוה, וכתיב כל חפצים לא ישוו בה, דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה, דמבטל מצוה ועוסק בתלמוד תורה, כאן במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים כאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, ע"כ. ומבואר דבמצוה שא"א לקיימה ע"י אחרים אינו נפטר ממצוה ע"י תלמוד תורה, ולא אמרינן בזה עוסק במצוה פטור מן המצוה, וקשה מ"ש הרמב"ם דעוסק במצוה פטור מן המצוה, וכ"ש בתלמוד תורה, דמאי כ"ש הוא זה, אדרבא תלמוד תורה גרע לענין זה, דהא מצות פריה ורביה היא מצוה שא"א לקיימה ע"י אחרים. וצ"ל דכיון דאירי הרמב"ם הכא לענין איחור המצוה ולא לענין ביטולה לגמרי, מה שאפשר לקיימה ע"י עצמו לאחר זמן, הו"ל כאפשר לקיימה ע"י אחרים, ובזה שייך לומר גם בת"ת עוסק במצוה פטור ממצוה.

ומ"ש הרמב"ם "וכ"ש בתלמוד תורה", ומאי כ"ש. נראה דהא דצריך לבטל מת"ת בשביל קיום מצוה, אין הטעם משום דמצות ת"ת נדחית מפני קיום מצוה, דהא מצות ת"ת גדולה מכל המצוות, אלא דכמו שמוחר לבטל ת"ת מפני דרך ארץ וכל צרכי אדם ההכרחיים, ומשום דחייב ת"ת אינו חלה על האדם אלא בשעה שהוא פנוי ובטל מעשיית צרכיו, דקרא כתיב ואספת דגנך [ברכות ל"ה ע"ב], אבל בשעה שהוא צריך לעשות מלאכתו, או אינו מחויב כלל בת"ת, ה"נ אם הוא צריך לעסוק במצוה, לא גרע משאר צרכי האדם, שאז אינו מחויב כלל בת"ת, אבל במצוה שאפשר לקיימה ע"י אחרים, וכן אם אפשר לו לקיימה לאחר זמן, לא פקעה ממנו מצות ת"ת, וכיון דחייבא דת"ת רמי עליה, ממילא הוא פטור מן המצוה, וכ"ש הוא, דמצות ת"ת בשעה שהוא מחויב בה אינה נדחית מפני שום מצוה, דהיא חמורה מכל המצוות. 3. ואיתא בגמ' הוריות דף י"ב ע"א אמר להו רב משרשיא לבריה, כי בעיתו מיכל ומיגמרי קמי רבייכו, גרסו מתניתא ועלו לקמי רבייכו, וכי יתבייתו קמיה חזו לפומיה, דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך, וביאר במהרש"א בח"א וז"ל והכי אמרינן נמי בעירובין שאמר רבי ראיתי את ר"מ מאחוריו וכו' ואילו חזיתיה מקמיה הוה מתדינא טפי שנאמר והיו עיניך רואות וגו', והוא שהדבור של אדם משתנה ומשתמע לפעמים לתרי אפי אבל מתוך עקימת שפתים וקריצת עינים שבאדם לפעמים יש להבין כוונתו של המדבר וז"ש והיו עיניך רואות לפניך את מוריך המורה לך כונת המדבר, ומה הטעם אמרינן נמי לקמן בסוף פרקין בני ת"ח וכו' בזמן שיש להם דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי העם כדי שיהיו עיניהם רואות מוריהם אבל כשאין להם דעת אמרינן שם שיושבים לפני אביהם ופניהם כלפי העם מפני כבודם דאין לחוש בהם שיראו מוריהם עכ"ל. 4. עיין גמרא גיטין דף ו' ע"ב אטו כל דלא ידע הא דר' יצחק לאו גברא רבה הוא, בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי,

המצות כל זמן שהם בבית רבם, כרב חסדא ורבה בר רב הונא שהיו פטורים כל זמן שלא שמעו הדרשה⁸. ומ"מ אם ירצו לברך על הציצית ועל התפילין יכולין, מידי דהווי אנשים, שפסק ר"ת זצ"ל שהנשים יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא ולהכי יוכלו להוציא בתקיעת שופר את החייבים, ולא אמרינן דלא אתי הפטור אפילו מדרבנן ויוציא את החיוב דכל ישראל ערבים זה בזה⁹.

ונהי דדברי המהר"ח או"ז נאמרו לפי הבנה מסוימת בפטור דעוסק במצוה, והיינו שכל זמן שלא שמעו את הדרשה חשיבי עוסקין במצוה אף שאין זה בשעת קיום המצוה, ואף אי לא

מזה, והפסד הלימוד וחיזור הסברא הוא פסידא דלא הדר⁵. ולו יצויר שהתלמיד נזכר שלא התפלל מנחה או שלא נטל לולב, לכאורה נימא בו דהוא פטור משום עוסק במצוה פטור מן המצוה⁶. וכזה דהני אמוראים לא ישבו בסוכה ואמרו דאנן שלוחי מצוה אנן⁷.

בדברי מהר"ח אור זרוע בפטור התלמידים מן המצוות

ז. וגדולה מזו מצינו בדברי שו"ת מהר"ח או"ז סי' קפ"ג שנקט בדעת אביו האו"ז שהעוסק במצוה פטור מן המצוה אף בשעה שיכול לקיים שניהם, עיי"ש, וכתב בתו"ד ולפי זה בחורים ההולכים ללמוד תורה פטורים מכל

הא גמרא היא, וגמרא לא שמיע ליה. מבואר בגמ' זו דמי שטועה בסברא יש לתמוה עליו שאינו גברא רבה. 5. בחור בשנות עלייתו גדרו לענין מצות תלמוד תורה - עיין בספר מכתבי התעוררות מהגר"ח גריינמן זצ"ל פ"י אות ג' שכתב, הננו רגילים לפרש דנידון מצוה שא"א להעשות ע"י אחרים שדוחה ת"ת, דהיינו כשהנידון הוא על מצות ת"ת גרידא, אבל כשהאדם בשנות עלייתו, וכל שעת לימוד קובעת גדולתו בימי שנותו בהם, אין שום מצוה שדוחה לימודו, דכל עתידו בזה ובכא שקולה הרבה כנגד כל מצוה. 6. בישולי עכו"ם לבחור בן ספרד הלומד בישיבה של בני אשכנז - יש בנותן טעם להביא את הוראת הגדולים לבחורי ישיבה מבני ספרד, דאף שבעלמא נוהגים לחומרא כשיטת השו"ע בעניין בישולי עכו"ם, מ"מ בזמן לימודם בישיבות אשכנזיות [שנוהגים בהלכות אלו כדעת הרמ"א], יכולים להקל ולסמוך על דעת הרמ"א, וטעמם שבשנות בחורות של האדם הלימוד במקום שליבו חפץ וכו' הוא בבחינת חיי נפש, ודו"ק. 7. הנרדם בשיעור תורה בחג הסוכות - השומע שיעור תורה בחג הסוכות ונרדם תוך כדי השיעור, אין ענין להעירו, דנהי שזכעת הוא ישן חוץ לסוכה, מ"מ האיסור הוא ללכת לישון חוץ לסוכה, אבל מי שנרדם לאונסו לא חשיב כמי שמבטל בידים מצות סוכה, וכפי שנקט בהגהת הגאון רבי אליעזר משה [מפינסק] זצ"ל. ואחר שנרדם שוב אין חובה להעירו דכעת לא נחשב מבטל מצות סוכה [עיין במה שהארנו בענין זה במק"א בביאור דין הוצאת אדם ישן מן הסוכה]. 8. עיין בספר בערות במסכת סוכה כ"ז דרב יהודה משיעוריו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהקשה על סברת האו"ש מדברי הגמ' במסכת סוכה דף כ' ע"ב דרב יהודה הוכיח שהישן תחת המטה בסוכה יצא, מהא דהוי ישינים תחת המטה בפני הזקנים ולא אמרו להם דבר, והרי התם היו עוסקים בשימוש ת"ח, דהרי באו לסוכת הזקנים ללמוד תורה, וצ"ע מה ראייה הביא רבי יהודה מהא דלא אמרו להם דבר, וביאר הגרי"ש זצ"ל, דצ"ל בפשיטות דרבי יהודה היה יודע דלא משום הא לא מיחו בהם, דגם שלא בשעת הלימוד היו רואים אותם הזקנים ולא אמרו להם דבר [ומה שדן הגרי"ש זצ"ל להקשות מהתם, אף דבשעת השינה אינו עוסק בת"ת, י"ל דהיה טרוד בטירדא דמצוה זו, וכזה דר"ח ורבר"ה דגנו ארקאתא דסורא].

לפי הבנה זו בסוגיא, מבואר עכ"פ דלא שלא בשעת הלימוד היו חייבים בסוכה, ומתוך שלא מיחו בהם הוכיח רבי יהודה דהישן תחת המטה בסוכה יצא, ולפ"ז קשיא על דברי המהר"ח או"ז הנ"ל, שנקט שכל זמן שהתלמיד בביתו רבו פטור הוא מכל המצוות. 9. העוסק במצוה ואוכל באותה העת מצוה האם מברך על אכילת מצה - לפי דברי מהר"ח או"ז הנ"ל יל"ע בספקו של השעה צ"ב בסי' תע"ה ס"ק ל"ט שדן אודות שומר אבידה העוסק במצוה ובאותה העת אוכל מצה, האם יוכל לברך על אכילתו, דכיון שהוא פטור מן המצוה שמה אינו יכול לברך "דצונונו על אכילת מצה". ולכאורה דברי השעה צ"ע דמי גרע אותו האיש מאשה הפטורה ממצוה שמה אינו יכול לברך "דצונונו על אכילת מצה". וכן כגון נהי שהוא פטור מן המצוה מ"מ הוא מקיים מצוה ואמאי לא יברך. אלא שאפשר דיש לחלק אליבא דשיטת הריטב"א [סוכה דף כ"ו] הסובר שהעוסק במצוה אסור לו לעשות מצוה אחרת, וא"כ שמה אינו בכלל "דצונונו" משא"כ אשה שאין לה איסור לקיים את המצוה. ובדברי מהר"ח או"ז הנ"ל חזינן דס"ל שדין העוסק במצוה לגבי מצוות אחרות כדין אשה, ואפשר דלא קאי בשיטת הריטב"א.

ועיין במאירי עירובין דף צ"ו ע"א אודות נשים אי מברכות על מ"ע שהו"ג, שכתב בתו"ד דאף לסוברים שאין אשה מברכת על מ"ע שהו"ג מ"מ העוסק במצוה כן מברך, וז"ל וכן בעוסק במצוה אלא שבאלו הואיל ושייכי במצות אלו, אע"פ שאיזו סיבה פוטרם כשעושיין אותה מברכין עליה.

משמשי חתן האוכלים בסוכה - עוד צ"ע מדברי המשנ"ב סי' תר"מ ס"ק ל"ג גבי שושבינין הפטורים מן הסוכה שכתב בשם ספר דרך החיים שאם יושבים בסוכה אין צריכין לברך, ומשמע שיכולים לברך [דלגבי חתן עצמו אם

בכלל עוסק במצוה, כתב הרא"ה דהליכה נחשבת אתחלתא דמצוה, ועיין לשונו בחידושי למסכת סוכה דף כ"ה ע"א שכתב גבי חתן וז"ל וליכא למימר קא משמע לן דמהליכה פטור, ואף על גב דלא התחיל, דהא ליתא דהליכה היינו אתחלתא, והא פשיטא.

ההולך לקיים מצות סוכה האם יכול לאכול מחוץ לסוכה

י. ראיתי מובא בשם גאון אחד זצ"ל שדן לומר שההולך לקיים מצות סוכה ורוצה לאכול בדרך, רשאי לאכול מחוץ לסוכה כיון שהוא עוסק במצות הליכה לסוכה ופטור מן המצוה¹². והביא ראיה שגם באותה מצוה עצמה אמרין פטור דעוסק במצוה¹³, מדברי התוס' בשבועות דף ל"ב ע"ב שנקטו שהשומר על כספי עניים

נקטינן כדבריו, מ"מ בגוונא ששומעים את הדרשה הרי אז בודאי נמצאים בעסק המצוה ופטורים מן המצוה¹⁰.

עוסק במצוה של כיבוד אב פטור מן הסוכה

ה. ולפי זה בן הבא לבקר את הוריו בימי הסוכות, ואין לו אפשרות לישון בסוכה, וכגון שסוכת הוריו קטנה, פטור הוא מן הסוכה, וכמו אותם אמוראים שבאו לשמוע את הדרשה בבי ריש גלותא, וגנו ארקתא דסורא, ואמרו אנן שלוחי מצוה¹¹. ולכן אין לבן למנוע את עצמו מלשבות עם אביו ביום טוב מטעם זה, אלא יבוא וישמח את אביו בעצם שהותו וישן מחוץ לסוכה, כדין עוסק במצוה הפטור מן המצוה.

עוסק בחליכה למצוה

ט. בטעם הא דההולך לקיים מצוה הוא

רוצה לישב בסוכה כתב שלא יברך, וצ"ע הרי הוא עוסק במצוה ולפי ספקו של השעה"צ הנ"ל יתכן ואינו יכול לברך, וצ"ע. והגרש"ז אויערבאך זצ"ל [הובאו דבריו בשש"כ פרק ס"ח הערה קט"ו ובתוספת דברים במילואים] העיר שצ"ע אמאי כתב המשנ"ב שמשמשי החתן לא יברכו בשעה שיושבים בסוכה, דקעבדי מצוה ועדיפי טפי מנשים שמברכות, ולא מסתבר לומר שהם נגזרים אחרי החתן, שהרי גם אם אוכל בסוכה רק עד שיקראו אותו לתפילה, וכי אינו מברך. וכן משמשי חולה שאיב"ס שרוצה להיות דוקא בסוכה, וכי משמשי אינם מברכים וסיים בצ"ע. **העוסק בצרכי רבים והגיע זמן תפילה** - עיין בספר חפץ חיים עה"ת שמובאת עובדא שבאסיפת רבנים שעסקה בתקנות הציבור עורר אחד הרבנים שהגיע זמן מנחה, והח"ח אמר שהם פטורים כעת מתפילת מנחה כיון שעוסקים בצרכי הכלל. [עיין שו"ע סי' ע' ס"ד היה עוסק בצרכי רבים והגיע זמן קריאת שמע לא יפסיק אלא יגמור עסקיהם ויקרא אם נשאר עת לקרות]. ועוד מובא שם שבסוף ימיו היו בחורים ששהו במחיצתו של הח"ח ופעם התעורר ולא ראה את הבחורים ושאל אודותם, ואמרו לו שהלכו להתפלל, והפטיר הח"ח, יש לפניכם אדם גוסס והם מחפשים תפילה בציבור.

הנמצא בחופה ולא התפלל מנחה - עיין בדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר מנחת שלמה עמ"ס סוכה דף כ"ו שכתב דמי שנמצא בחופה ונזכר שלא התפלל ואי אפשר לו להתפלל שם במקום החופה, שפיר פטור משום דודאי חשיב עוסק במצוה, דהא מבואר בגמ' מגילה דף ג' ע"ב דמבטלין ת"ת בשביל הכנסת כלה לחופה והלית המת, וכמו שבהלויית המת מבואר בברכות דף י"ז ע"ב כל המלוים את המטה פטורים מן התפילה משום דעוסקים במצוה, ורק בק"ש חייבין כל שאין המטה צריכה להם, ה"נ בזמן החופה חשיבי עוסקים במצוה.

ביטול תורה באברכים המשתתפים בברית מילה - בנידון אברכים המגיעים לסדר בוקר באיחור עקב השתתפותם בברית מילה של אחד מבני החבורה, סיפר המשגיח הגר"מ חדש זצ"ל ששאל על כך את הגרש"ז זצ"ל, שציין לעיין בדברי שלטי הגיבורים ריש מגילה דף ג' ע"ב מדפי הרי"ף, שכתב וז"ל וכן נראה בעיניי שמבטלין תלמוד תורה לברית מילה, שהרי מילה גדולה מהוצאת המת ישש לו קוברין, ואם מבטלין תלמוד תורה בעבור הוצאת המת כל שכן בעבור מצות מילה עכ"ל. ¹¹ ואין להקשות דאביו והוא חייבים בכבודי, דהתם אביו אומר לו לעבור על דברי תורה משא"כ בנידו"ד שהבן עסוק בקיום מצות כיבוד אב, ובאותה העת חל עליו גם חיוב סוכה, ובוה"ז י"ל דהעוסק במצוה פטור מן המצוה. ועיין בדברי הפני יהושע דף ל"ב ע"א על תוספות ד"ה רב יהודה אמר מל בן, שכתב וז"ל מדקדק ר"י וכו' היינו אל תחזיר דאע"ג דכיבוד האב נמי מצות המקום היא כמו התם שפיר דאל ישמע לו דכתיב אני ה' כולכם חייבים בכבודי דאע"ג דכיבוד האב נמי מצות המקום היא כמו מצות השבת אבידה אפ"ה אל ישמע לו דאביו גופו חייב נמי במצות השבת אבידה זו עצמה, משא"כ מצות כיבוד לא שייך לגבי האב כלל ואדרכא יכול למחול על כבודו, כן נראה לי עכ"ד. דבנידו"ד אין האב מונעו מלקיים מצות סוכה מצד מצות כיבוד אב ואם, אלא רוצה את בנו עמו, ולאחר שהבן נמצא אצל אביו ממילא הא פטור ממצות סוכה מדין עוסק במצוה וכהיא דריש גלותא שנפטרו ממצות סוכה מדין עוסק במצוה, וע"ע מש"כ בזה בקובץ הלכתא מבי דינא [סוכות] ושהסכים לדברים הגר"נ קרליץ זצ"ל. ¹² הגר"ח קניבסקי זצ"ל כשנשאל שאלה זו כתב בתשובתו "אולי". ¹³ עיין בספר אהבת חסד ח"א פרק ראשון ה"ב בנתיב החסד ס"ק ז', אודות

פטור מן הצדקה¹⁴, מדין עוסק במצוה¹⁵. המצוה לא יקבל שכר מצוה על ההליכה¹⁶. ויש לעיין בדברים דנהי שהליכה חשיבא אתחלתא דמצוה ולכן כשעסוק בהליכה פטור ממצוות אחרות, דאין זה חשיב בכלל לכת דידך, מ"מ פשוט שההליכה עצמה היא עדיין אינה קיום מצוה, ואם יתחרט בסוף מקיום

המצוה לא יקבל שכר מצוה על ההליכה¹⁶. וא"כ י"ל דכשבאים אנו לדון באותה מצוה גופא האם ההליכה תדחה את קיום המצוה עצמה, הסברא נותנת שעליו לקיים את המצוה עצמה ולא להסתפק בהליכה למצוה ובגללה לוותר על המצוה הגמורה¹⁷.

אדם העוסק בהשאלת כלים לעני אם פטור ממצות צדקה. ¹⁴ עיין בספר נתיבות המשפט סי' ע"ב ס"ק י"ט מש"כ לענין עוסק במצוה בגבאי צדקה, דכיון שלא מוטל על האדם להיות גבאי צדקה לא אמרינן בו עוסק במצוה פטור מן המצוה, ולכאורה מדברי תוס' הנ"ל מבואר להדיא שלא כדבריו. ועיין בספר אמרי בינה או"ח סי' י"ג שכבר הקשה כן על הנתח"מ, וכן הוא באחיעזר ח"ג סי' ר' אות ב'. ¹⁵ ויל"ע בגוף הראיה מדברי תוס' הנ"ל, דנהי שהכל בכלל מצות צדקה, מ"מ הם ב' עניינים חלוקים, שמירת ממון עניים ונתינת צדקה לעני. ¹⁶ עיין בספר אילת השחר עה"ת פרשת בא פרק י"ב פס' כ"ח עה"פ וילכו ויעשו בני ישראל, פרש"י אף ההליכה מנה הכתוב ליתן שכר להליכה ושכר לעשיה, וזהו ענין שכר פסיעות. **והנה מי שהלך ולא קיים המצוה שלא מחמת אונס וכדו', לא יקבל שכר על ההליכה, אלא שאם יעשה יהיה לו יותר שכר** [ומה דתנן באבות ה' י"ד הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, היינו דמחמת איזה אונס וכדו' אינו לומד ועיי"ש ברע"ב]. ¹⁷ ושאינו עוסק באותה מצוה גופא מאשר עוסק במצוה אחרת שבוה נקטו האחרונים שגם העוסק במצוה דרבנן פטור ממצוה דאורייתא, דסו"ס אינו עוסק בשבת דידך, עיין בדברי הערוך לנר סוכה דף כ"ה.